EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO - ANAFITRA, entidade associativa de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 51.809.521/0001-25, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco B, Sala 702, Parte 1118, Brasília/DF, CEP 70714-020, conforme ata e estatuto social aenxos, representada por seus procuradores constituídos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, e na Lei nº 9.882/99, propor a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
- COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR -

em face do **ART. 638 DO DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 (CLT)**, e, por consequência, dos atos do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego (MTE) que, com base no dispositivo legal apontado, avocaram processos administrativos sancionatórios finalizados e preclusos, referentes ao combate ao trabalho análogo à escravidão, em favor de uma sociedade empresária específica, conforme fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

1. DO CABIMENTO.

1.1. DA RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL.

O objeto desta ação é o art. 638 da CLT, dispositivo editado em 1943, sob a égide da Constituição Federal de 1937, apelidada de "Constituição Polaca", marcada por uma ordem autoritária e centralizadora, que dispõe:

> "Art. 638. Ao Ministro do Trabalho, Industria e Comercio é facultado avocar ao seu exame e decisão, dentro de 90 (noventa) dias do despacho final do assunto, ou no curso do processo, as questões referentes à fiscalização dos preceitos estabelecidos nesta Consolidação."

A aplicação contemporânea deste artigo, especialmente em **casos de combate ao trabalho escravo**, gera uma controvérsia constitucional da mais alta relevância, pois a intervenção ministerial eminentemente política e discricionária, baseada em **poder anacrônico**, colide com preceitos fundamentais da CF/88, como a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, a impessoalidade e a moralidade administrativa. Além disso, colide com tratados e convenções internacionais, como a Convenção 81 da OIT.

1.2. DA SUBSIDIARIEDADE.

A presente ADPF atende ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99), pois não há outro meio eficaz para sanar a lesão de forma geral, definitiva e imediata.

No caso, propõe-se a declaração de não recepção do art. 638 da CLT, de modo que controles incidentais seriam insuficientes para resolver a insegurança jurídica sistêmica causada pela aplicação do dispositivo, que **ameaça sobretudo toda a política de erradicação do trabalho escravo no país**. Apenas a Corte Suprema, pelo controle concentrado, pode pacificar a questão nacional.

1.3. DA LEGITIMIDADE ATIVA.

A Requerente, nos termos de seu Estatuto Social, é uma entidade de classe de âmbito nacional, que congrega e representa os Auditores-Fiscais do Trabalho, possuindo associados em todas as 27 unidades da federação, com a finalidade precípua de "atuar em defesa das prerrogativas, condições de trabalho e segurança dos Auditores-Fiscais do Trabalho".

A aplicação do art. 638 da CLT, como se demonstrará, viola diretamente a independência técnica e a autoridade dos Auditores-Fiscais do Trabalho, esvaziando a eficácia de seu trabalho e submetendo suas decisões técnicas, em processos legalmente constituídos, a um crivo político de última instância.

Tal interferência indevida na atuação de seus representados justifica, de forma inequívoca, a pertinência temática e a legitimidade ativa para a propositura da presente ação, nos termos do art. 2º, I, da Lei 9.882/99.

Inclusive, diante da situação objeto dos autos, **os coordenadores estaduais de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à Escravidão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) entregaram seus cargos executivos.**[1]

A renúncia coletiva foi anunciada em 25 de setembro de 2025 durante reunião extraordinária da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE), convocada para debater a avocação ministerial, que contou com a presença de mais de 90 representantes do poder público e da sociedade civil, o que, aliás, evidencia o abalo sistêmico provocado pelo ato.

3. DOS FATOS: AVOCAÇÃO DE PROCESSOS SANCIONATÓRIOS REFERENTES AO COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO, APÓS PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA, EM BENEFÍCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECÍFICA, POR RAZÕES MERAMENTE POLÍTICAS E ECONÔMICAS.

Entre dezembro de 2024 e abril de 2025, uma série de operações de fiscalização do MTE no Rio Grande do Sul (RS) resgatou dez trabalhadores de condições análogas à escravidão.

[1] *Em protesto, fiscais do trabalho deixam cargos de coordenação após ministro revisar apuração sobre JBS.* G1. 26.09.2025. https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2025/09/26/coordenadores-do-mte-deixam-cargos.ghtml. Acesso em 26.09.2025.

Eles atuavam para a empresa terceirizada MRJ Prestadora de Serviços Ltda., em benefício direto da contratante **JBS Aves Ltda.**, a qual, segundo apurado, elaborava os cronogramas, ditava o ritmo de trabalho e as exigências operacionais da atividade.

O Relatório de Fiscalização, documento técnico e detalhado, narra um cenário de **aviltamento humano extremo**:

- Trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas, chegando a 16 horas diárias.
- Em um dos alojamentos, o fornecimento de água estava suspenso há duas semanas, forçando os trabalhadores a consumir água de uma vala ("valão").
- A alimentação consistia, por vezes, em frangos impróprios para o abate, que eram pegos nos aviários.
- Havia relatos do uso de drogas para suportar o ritmo de trabalho extenuante, com um dos trabalhadores citando um lema corrente na empresa: "a MRJ quando não mata, aleija".
- Aliciadores atuavam como agiotas, endividando os trabalhadores e contando com a conivência de prepostos da empresa para garantir o pagamento.

Com base nestas e outras graves constatações, a fiscalização lavrou o Auto de Infração 22.969.642-2 em face da JBS Aves Ltda., por manter trabalhadores em condição análoga à de escravo.

O processo administrativo seguiu o rito legal, registrado sob o nº 14152.075085/2025-17. Após a decisão de primeira instância, a empresa interpôs recurso, que foi julgado pela Coordenação-Geral de Recursos (2ª instância).

Em **1º de agosto de 2025**, a decisão de segunda instância manteve integralmente a autuação, destacando expressamente seu caráter definitivo e o "encerramento do contencioso administrativo".

A empresa foi notificada da decisão final em **06 de agosto de 2025**. Não havendo mais recursos, o processo “transitou” na esfera administrativa, tanto

que em **08 de setembro de 2025**, o débito foi enviado e confirmado para inscrição em Dívida Ativa da União pela PGFN.

Contudo, em um ato surpreendente que causou amplo estranhamento, no dia **15 de setembro de 2025**, o Excelentíssimo Ministro do Trabalho e Emprego **avocou**, com base no art. 638 da CLT, não apenas este, mas um total de **15 processos** relativos ao caso, todos em nome da JBS Aves Ltda.

A medida foi justificada por parecer da Consultoria Jurídica do Ministério (parecer da Conjur/MTE nº 02876/2025) que invocou a "repercussão econômica e jurídica de ampla magnitude" e o "porte e a relevância econômica da empresa envolvida", configurando intervenção pautada por critérios extrajurídicos em um processo técnico e já concluído.

O parecer da AGU admite que o ato avocatório se justifica porque "a eventual inscrição no referido cadastro possui repercussão econômica e jurídica de ampla magnitude, com reflexos diretos na esfera patrimonial da empresa, em suas relações comerciais, na imagem perante o mercado", confessando, assim, a priorização do interesse individual da empresa em detrimento da ordem jurídica e das decisões administrativas já proferidas.

A gravidade da intervenção ministerial gerou uma **crise institucional sem precedentes na política de combate ao trabalho escravo.**

Como dito, em ato de protesto coletivo, praticamente todos os Coordenadores Estaduais de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravizado protocolaram seus pedidos de exoneração das funções.

Conforme despacho, os Auditores-Fiscais do Trabalho registraram que a avocação, baseada em "clara e nítida intenção de interferência política",

desmoraliza e fragiliza a atuação da Auditoria, tornando insustentável a permanência nos postos de coordenação.

A gravidade dos fatos apurados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho também mobilizou o Ministério Público do Trabalho (MPT). Em análise preliminar, o MPT concluiu que a JBS "grosseiramente negligenciou a fiscalização do contrato de prestação de serviços" e que a empresa "deliberada e acintosamente se coloca em situação de 'cegueira'".

Em 25 de setembro de 2025, o MPT-RS ajuizou Ação Civil Pública contra a JBS Aves Ltda., buscando sua responsabilização como beneficiária do trabalho análogo à escravidão e indenização por danos morais coletivos de R$ 20 milhões.

Diante da "alta complexidade", "urgência e gravidade", foi instituído um Grupo Especial de Atuação Finalística (GEAF) no âmbito do MPT para apurar a responsabilidade da tomadora de serviços, sendo que já se iniciou a elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta a ser proposto diretamente à JBS.

4. DO DIREITO E DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS.

4.1. DA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA E OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA.

A avocação ocorreu em 15 de setembro de 2025, mais de um mês após a decisão administrativa final e irrecorrível proferida em 01 de agosto de 2025, e após a inscrição do débito em Dívida Ativa em 08 de setembro de 2025.

O contencioso administrativo estava **encerrado**, conforme textualmente afirmado pela autoridade julgadora. O ato ministerial, portanto, não se tratou de mera avocação de processo em curso – o que, por si, já seria questionável; mas sim de uma tentativa de reabrir, por via política e explicitamente pessoal, uma

matéria já coberta pela preclusão administrativa, sob o insólito fundamento legal presente no vetusto art. 638 da CLT.

A conduta viola o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica, pilares do Estado de Direito (art. 5º, XXXVI, CF/88), pois desconstitui um ato administrativo finalizado e que já havia produzido seus efeitos legais.

A jurisprudência desta própria Corte Suprema, ao julgar a **ADPF 509** e confirmar a constitucionalidade do Cadastro de Empregadores ("Lista Suja"), estabeleceu que a inclusão do infrator no referido cadastro ocorre "após decisão administrativa irrecorrível", na qual sejam "assegurados o contraditório e a ampla defesa". No caso, houve o esgotamento de tais etapas.

Saliente-se que o art. 638 da CLT, de 1943, invocado como fundamento da avocação, antecede a Lei 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo Federal), elaborada já sob a égide da Constituição de 1988.

De acordo com seu art. 15, a avocação configura providência excepcional e temporária, condicionada à persecução dos princípios administrativos e, evidentemente, restrita a processos em andamento.

Trata-se, portanto, de medida voltada à concretização dos princípios que norteiam a atividade da Administração Pública, como nos casos em que há necessidade de maior agilidade ou eficiência no processo administrativo, circunstâncias totalmente ausentes no caso em exame.

O TRF da 5ª Região já decidiu que **"o artigo 638 da CLT foi anulado pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988"**[2], reforçando a incompatibilidade do dispositivo com a nova ordem constitucional.

[2] TRF-5, AMS: 0001177-62.1996.4.05.0000, Rel.: Des. Federal Francisco Falcão, Data de Julgamento: 11/04/1996, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/05/1996.

4.2. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DA OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À POLÍTICA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO.

De toda forma, a situação tratada **não diz respeito a temas ordinários da Administração Pública**, mas de direitos fundamentais e objetivos essenciais da República Brasileira (art. 1º, incisos III e IV).

A **erradicação do trabalho escravo** é expressão essencial do compromisso do Estado com a dignidade da pessoa humana. A "Lista Suja", **principal instrumento** dessa política, já teve sua constitucionalidade e importância reafirmadas por este STF na **ADPF 509**.

Na ocasião, esta Excelsa Corte entendeu que o Cadastro de Empregadores não possui caráter sancionador, mas sim declaratório, tendo como finalidade dar transparência e acesso à informação, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).

Por sua vez, ao julgar a Medida Cautelar na **ADPF 489**, o STF suspendeu a Portaria MTE 1.129/2017, que, entre outras inconstitucionalidades, condicionava a inclusão de empregadores na "Lista Suja" a um ato do Ministro do Trabalho, **"introduzindo filtro político em questão de natureza estritamente técnica".**

Como assentado na decisão da ADPF 489, "não é dado ao agente público lançar mão de 'método interpretativo que reduza ou debilite, sem justo motivo, a máxima eficácia possível dos direitos fundamentais'".

A Ministra Relatora Rosa Weber, naquela ocasião, ressaltou que tais medidas "condicionam a eficácia de uma decisão administrativa a uma vontade individual de Ministro de Estado, que tem notório viés político", configurando uma

lógica que "inverte a postura técnica pela postura política em matéria de conteúdo técnico-jurídico".

A avocação em exame, embora pretensamente amparada pelo art. 638 da CLT ora impugnado, constitui exemplo concreto dessa inversão, permitindo a atuação com desvio de finalidade, como se verifica no caso presente.

A Constituição de 1988 erigiu a **impessoalidade** e a **moralidade** como pilares da Administração Pública. O ato de avocar um processo com a despropositada justificativa de proteger os interesses econômicos de uma empresa específica é a antítese desses princípios.

No caso, sob o pretexto de "reavaliação estratégica do caso", fica claro o mero objetivo político de atender aos interesses individuais de empresa que tenta, exclusivamente pelo seu porte econômico, justificar recebimento de tratativa diferenciada.

Tal conduta configura um **desvio de finalidade**, utilizando-se de um instrumento anacrônico para favorecer um particular em detrimento do interesse público e da autoridade das instâncias técnicas.

A avocação ministerial, ao visar impedir a inclusão da empresa na "Lista Suja", mina a credibilidade de todo o sistema. Trata-se de uma afronta ao dever estatal de manter uma política pública eficiente de combate à redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo, dever este imposto tanto pela Constituição quanto por tratados internacionais.

Ademais, a avocação cria "instância de exceção" de natureza política, subvertendo a ordem processual e violando o devido processo legal.

A Defensoria Pública da União (DPU) expediu a Nota Técnica DPU/GT-CEC nº 4/2025 sobre a situação, explicitando a grave violação ao Estado Democrático de Direito:

> "Ainda mais grave é o reconhecimento, no próprio parecer da AGU, de que existe 'notória complexidade fática e jurídica' e 'potencial de alcance nacional das consequências jurídico-econômicas'. Ora, complexidade e repercussão econômica são características inerentes a qualquer autuação de grande empresa por trabalho escravo, não constituindo peculiaridade do caso JBS. Se aceito tal argumento, toda empresa de grande porte teria direito automático à revisão ministerial, esvaziando completamente a competência técnica da fiscalização."

Não há como criar um "filtro" de relevância econômica para empresas de expressivo porte quando se trata de combate ao trabalho escravo. Grandes grupos econômicos já foram incluídos na "Lista Suja" sem que houvesse tal interferência – por exemplo: MRV (construção civil), Cutrale (citricultura), Heineken (bebidas), OAS (construção civil), Arcelor Mittal (siderurgia), Cemig (energia elétrica e gás natural) etc.

A criação de uma categoria de empresas por "relevância econômica" viola também o princípio da **isonomia**, fundamento basilar do Estado de Direito.

O professor Jorge Luiz Souto Maior publicou texto tratando do caso, no qual argumenta 'que o ato de avocação foi um "atentado explícito ao Estado Democrático de Direito":[3]

> "Ao chamar para si o procedimento, o Ministro afronta a legalidade, vez que não possui um fundamento legal válido para tanto; quebra a princípio da impessoalidade, pois a sua ação tem um destinatário específico; afronta a moralidade, pois a justificativa utilizada é uma explicitação de favoritismo; anula o preceito básico da publicidade e joga por terra toda lógica de eficiência dos atos fiscalizatórios."

[3] *Carta aberta ao Presidente Lula - Pela urgente revogação da "avocação" ou demissão do Ministro do Trabalho e Emprego.* 23.09.2025. https://www.jorgesoutomaior.com/blog/carta-aberta-ao-presidente-lula-pela-urgente-revogacao-da-avocacao-ou-demissao-do-ministro-do-trabalho-e-emprego. Acesso em 26.09.2025.

A pretendida aplicação do art. 638 da CLT se traduz, portanto, em clara afronta à Constituição Federal de 1988, tanto por desconsiderar os limites que regem a prática administrativa, quanto por incentivar, de forma explícita, posturas empresariais que ignoram os Direitos Fundamentais.

4.3. Da Violação à Convenção 81 da OIT. Da Incompatibilidade com o Sistema Internacional de Direitos Humanos. Anacronismo do Art. 638 da CLT. Dos Deveres do Estado Brasileiro.

O Brasil é signatário da Convenção 81 da OIT (Decreto 95.461/1987; Anexo VX do Decreto 10.088/2019), que possui status de **norma supralegal** por tratar de direitos humanos (RE 466.343).

O art. 6º da Convenção 81 é taxativo ao determinar que o pessoal da inspeção deve ser **"independente de qualquer mudança de governo ou de qualquer influência externa indevida".**

Historicamente, a Convenção 81 foi denunciada pelo Brasil durante o regime militar (Decreto 68.796/1971) justamente por garantir essa independência, sendo reincorporada ao ordenamento jurídico no processo de redemocratização (Decreto 95.461/1987).

Para o Procurador do Trabalho Luciano Aragão Santos, a avocação baseada em critérios econômicos "cria um sistema de justiça administrativa dual no qual o poder econômico determina o grau de interferência política no processo sancionador", o que representa uma violação frontal à Convenção 81.[4]

[4] *Avocação de autos de infração e violação da Convenção 81 da OIT.* JOTA, 24.09.2025. https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/avocacao-de-autos-de-infracao-e-violacao-da-convencao-81-da-oit, acesso em 29.09.2025.

Conforme o mesmo autor, em comentário sobre o caso em específico, "Este caso não é isolado. É parte de processo sistemático de enfraquecimento das instituições de proteção trabalhista. **Quando o combate ao trabalho análogo à escravidão se subordina a cálculos políticos e econômicos, abandonamos qualquer pretensão civilizatória."**[5]

O jurista Abel Ferreira Lopes Filho reforça a necessidade de um "Controle de Convencionalidade", argumentando que a CLT deve se submeter à Convenção 81 da OIT, que estabelece um sistema hermético para a Inspeção do Trabalho, imune a interferências de agentes ou autoridades estranhas a ele.[6]

O art. 638 da CLT, utilizado como fundamento para a avocação, foi editado em 1943, antes mesmo da criação da ONU (1945), da estipulação da Convenção 81 da OIT (1947) e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).

A propósito, no Brasil somente em 1995 foi criado, no âmbito do então Ministério do Trabalho, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, com atuação voltada ao combate ao trabalho escravo no meio rural. Essa iniciativa surgiu após relatório da OIT, divulgado em 1993, revelar a gravidade da situação, com 8.986 denúncias de exploração laboral em condições análogas à escravidão no Brasil.[7]

Aliás, o forte anacronismo do dispositivo do art. 638 da CLT é perceptível até mesmo pela referência ao extinto cargo de "Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio", que denota à lógica centralizadora e corporativista do Estado na década de 1940, incompatível com o modelo constitucional vigente.

---

[5] *Proteger a JBS Aves inicia o desmonte ao combate ao trabalho análogo à escravidão.* 26.09.2025. Le Monde Diplomatique Brasil. https://diplomatique.org.br/proteger-a-jbs-aves-inicia-o-desmonte-ao-combate-ao-trabalho-escravo/ . Acesso em 29.09.2025.

[6] *Manual de direito administrativo do trabalho: inspeção do trabalho e o contencioso administrativo trabalhista.* São Paulo: LTr, 2018.

[7] *Trabalho Escravo no Brasil em Retrospectiva: referências para estudos e pesquisas.* MTE (2012). http://acesso.mte.gov.br/data/files/8A7C816A350AC882013543FDF74540AB/retrospec_trab_escravo.pdf, acesso em 29.09.2025.

Recentemente, o Relator Especial da ONU sobre formas contemporâneas de escravidão, Tomoya Obokata, em visita oficial ao Brasil realizada em **agosto de 2025** recomendou ao governo brasileiro "garantir que todas as questões trabalhistas, incluindo a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta, sejam determinadas pelo **sistema de justiça trabalhista existente, livre de interferência política".**[8]

Como bem ressaltado pelo Ministro Edson Fachin no julgamento da **ADPF 509**, que ratificou a constitucionalidade da "Lista Suja", é "**dever** do Estado garantir os direitos fundamentais".

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS 14.017/DF (Rel.: Min. HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/05/2009, Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 01/07/2009) fez registar:

> "20. O trabalho escravo - e tudo o que a ele se assemelhe - configura **gritante aberração e odioso desvirtuamento do Estado de Direito**, sobretudo em era de valorização da dignidade da pessoa, dos direitos humanos e da função social da propriedade.
> 21. **O Poder Público acha-se obrigado**, pela Constituição e pelas leis, não só a punir com rigor o trabalho escravo e práticas congêneres, como a informar à sociedade sobre a sua ocorrência, por meio de mecanismos como o cadastro de empregadores: **em síntese, um modelo oposto ao silêncio-conivência da Administração, que até recentemente era a tônica da posição do Estado em temas de alta conflituosidade.**"

Por certo que a leniência estatal diante de situações de trabalho escravo ou de violência institucional expõe o Brasil à responsabilização internacional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) já condenou o Estado brasileiro no paradigmático caso "Fazenda Brasil Verde" (2016) por ter falhado em reconhecer e proteger as vítimas de trabalho escravo, impondo a adoção de medidas efetivas de prevenção e repressão ao trabalho escravo.

[8] *Relator Especial sobre formas contemporâneas de escravidão. Visita ao Brasil (18-29 de agosto de 2025).* ONU. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/slavery/sr/statements/2025-08-28-eom-sr-slavery-portuguese.pdf . Acesso em 29.09.2025.

Permitir a vigência do art. 638 da CLT, diante da ordem constitucional de 1988, significa legitimar uma ferramenta autoritária e anacrônica, frontalmente incompatível com os princípios democráticos e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

5. DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.

A concessão de medida liminar (art. 5º da Lei 9.882/99) releva-se urgente e indispensável.

A **verossimilhança do direito** está demonstrada pela flagrante não recepção do art. 638 da CLT com a ordem constitucional vigente (CF/88), por sua incompatibilidade com os princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e do devido processo legal; com a supralegal Convenção 81 da OIT; e com a própria jurisprudência desta Suprema Corte (ADPF 489 e ADPF 509).

A plausibilidade do direito se reforça com os fundamentos que levaram esta Corte, na ADPF 489, a suspender liminarmente ato normativo que, de forma semelhante ao ato ora atacado, fragilizava a política de combate ao trabalho escravo por meio da interferência política em decisões técnicas.

A avocação de processos finalizados, com base em critérios puramente econômicos e políticos, representa o mesmo "quadro normativo de aparente retrocesso no campo da fiscalização e da sanção administrativa" identificado e rechaçado na ADPF 489.

O **perigo da demora** é agudo e de consequências devastadoras:

- **Risco de Decisão Irreversível:** A qualquer momento, o Ministro pode proferir sua decisão, consolidando o prejuízo à política pública e criando um precedente nefasto que esvazia a autoridade das decisões técnicas.

- **Efeito Sistêmico e Desmoralizante:** O ato ministerial já provocou a paralisia da estrutura de combate ao trabalho escravo, com a renúncia coletiva dos coordenadores estaduais da fiscalização. A manutenção da avocação não apenas valida essa interferência indevida, mas coloca em risco iminente toda a fiscalização em âmbito nacional, pois sinaliza que decisões técnicas podem ser revertidas por critérios explicitamente políticos, desincentivando futuras autuações contra grandes infratores e aniquilando a eficácia do sistema.

- **Risco Concreto de Ineficácia da "Lista Suja":** A próxima atualização do Cadastro de Empregadores está prevista para **outubro de 2025**. A empresa autuada já havia cumprido todos os requisitos para ser incluída na lista, tendo o processo administrativo encerrado (*reiterando-se, evidentemente, que existe a regular possibilidade de acesso ao Poder Judiciário*). A avocação, portanto, representa manobra para impedir a publicidade do ato ilícito na data prevista, frustrando o principal objetivo do instrumento, que é a transparência. A urgência da cautelar é manifesta para assegurar que a próxima atualização da lista não seja maculada por essa interferência, garantindo sua integridade e credibilidade perante a sociedade.

- **Grave Dano à Imagem Internacional do Brasil:** A notícia já causa danos à reputação do país, podendo gerar barreiras comerciais e entraves em acordos internacionais.

O risco de comprometimento dos "resultados alcançados durante anos de desenvolvimento de políticas públicas de combate à odiosa prática de sujeitar trabalhadores à condição análoga à de escravo" configura o perigo na demora, tal como reconhecido por esta Corte na já citada ADPF 489.

A persistência do ato impugnado "tem como provável efeito prático a ampliação do lapso temporal durante o qual ainda persistirá aberta no Brasil a chaga do trabalho escravo".

Diante do exposto, é imperativa a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do art. 638 da CLT e, por consequência, suspender os efeitos dos atos de avocação dos processos administrativos da empresa JBS Aves Ltda., até o julgamento de mérito desta ADPF.

6. DOS PEDIDOS.

Ante o exposto, respeitosamente, requer-se:

a) O recebimento e o processamento da presente Arguição;

b) A concessão da **medida liminar**, *inaudita altera pars*, para determinar a imediata suspensão da eficácia do art. 638 do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT) e, por consequência, suspender os efeitos dos atos de avocação dos processos administrativos 14152.075085/2025-17, 14152.075077/2025-71, 14152.075080/2025-94, 14152.075082/2025-83, 14152.075086/2025-61, 14152.075092/2025-19, 14152.075099/2025-31, 14152.076070/2025-76, 14152.075098/2025-96, 14152.075071/2025-01, 14152.075090/2025-20, 14152.075087/2025-14, 14152.075091/2025-74, 14152.075097/2025-41 e 14152.075095/2025-52, restabelecendo o curso regular para cobrança da dívida ativa e inclusão no Cadastro de Empregadores ("Lista Suja");

c) A requisição de informações ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego e ao Congresso Nacional;

d) A oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República;

e) Ao final, seja julgado **procedente** o pedido, para declarar a **não recepção** do art. 638 da CLT pela Constituição de 1988, por todos os motivos expostos, notadamente pela violação aos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), do valor social do trabalho (art. 1º, IV), do devido processo legal e da segurança jurídica (art. 5º, caput, LIV e XXXVI), da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37, caput), da isonomia (art. 5º, caput), bem como, pela manifesta incompatibilidade com a Convenção 81 da OIT (Decreto 95.461/1987; e Anexo VX do Decreto 10.088/2019). Por consequência, sejam definitivamente anulados os atos de avocação em comento, referentes aos processos administrativos acima citados.

Requer sejam as intimações direcionadas aos advogados **DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, OAB/ES 21.041**, **ISABELA DE ARAUJO SAAR, OAB/ES 25.739**, e **HANNAH KRÜGER RODOR FONTANA, OAB/ES 33.060**, sob pena de nulidade.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para fins fiscais.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Brasília/DF, 29 de setembro de 2025.

DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI
Advogado OAB/ES 21.041

ISABELA DE ARAUJO SAAR
Advogada OAB/ES 25.739

ASSINADO DIGITALMENTE
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

HANNAH KRÜGER RODOR FONTANA
Advogada OAB/ES 33.060

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:

1. Procuração
2. Atos constitutivos da ANAFITRA
3. Portaria MTP nº 667, 08.11.2021
4. Portaria Interministerial MTE/MDHC/MR nº 18, 13.03.2024
5. Relatório de Fiscalização, MRJ/JBS, 12.2024 a 04.2025
6. Auto de Infração nº 22.969.642-2, 24.04.2025
7. Despacho Encerramento do Contencioso Administrativo, 01.09.2025
8. Ofício MPT-RS PGEA nº 20.02.0404.0000095/2024-20, 09.12.2024
9. Decisão MPT-RS nº 38.2025, Homologação do GEAF /JBS, 20.02.2025
10. Portaria MPT-RS nº 51.111/2025 – Constituição do GEAF /JBS, 21.02.2025
11. Ofício MPT-RS nº 6089/2025, 22.05.2025
12. Parecer CONJUR/MTE/CGU/AGU nº 02876/2025, 09.09.2025
13. Despacho Decisório MTE nº 3019/2025 – Avocação Ministerial, 09.09.2025
14. Registros das avocações ministeriais nos Processos Administrativos
15. Pedido Conjunto de Exoneração dos Auditores-Fiscais do Trabalho, Processo 13625.203323/2025-14, 25.09.2025
16. G1, "Em protesto, fiscais do trabalho deixam cargos após ministro revisar apuração sobre JBS", 26.09.2025
17. Manifestação dos Parceiros da CONATRAE, 25.09.2025
18. MPT-RS, "ACP contra JBS Aves por exploração na apanha de aves", 25.09.2025
19. Nota Técnica DPU/GT-CEC nº 04/2025, 25.09.2025
20. Jorge Luiz Souto Maior, Carta aberta ao Presidente Lula – Pela urgente revogação da "avocação" ou demissão do Ministro do Trabalho e Emprego, 23.09.2025
21. Reuters, "Brazilian minister intervenes in JBS slave labor investigation", 18.09.2025
22. Reuters, "Ministro do trabalho intervém em investigação sobre trabalho escravo da JBS", 19.09.2025
23. Le Monde Diplomatique, "Proteger a JBS Aves inicia o desmonte do combate ao trabalho análogo à escravidão", 26.09.2025
24. Jota, "Avocação de autos de infração e violação da Convenção 81 da OIT", 24.09.2025
25. Processos Administrativos completos (partes 1, 2 e 3)